

CIRCULAR EXTERNA

20241100000277



23-05-2024

Bogotá D.C.,

PARA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL, AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - UPIT, SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE – SUPERTRANSPORTE.

DE: MINISTRO DE TRANSPORTE

ASUNTO: Uso de la modalidad de contratación directa.

La actividad contractual del Estado es una expresión de la función administrativa y, por tanto, su ejercicio no está sometido a la discrecionalidad de las entidades públicas, sino a una serie de procedimientos y reglas definidas por las leyes y los reglamentos, a fin de prevenir actos que afecten la moralidad administrativa, tanto en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual.

La preparación, adjudicación, y perfeccionamiento de los contratos del Estado es un procedimiento eminentemente reglado, fijado por el orden jurídico vigente, bajo precisos principios que garantizan el cumplimiento de los fines estatales perseguidos, teniéndose para el efecto diferentes mecanismos, modalidades o procesos de selección que exigen la escogencia de contratistas de manera idónea.

Al respecto vale la pena reseñar lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que en el literal 4. Contratación directa, dispone:

La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos:

a) Urgencia manifiesta;

b) Contratación de empréstitos;

c) Modificado por el art. 92, Ley 1474 de 2011 <El nuevo texto es el siguiente> Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos (...)

Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro de las entidades estatales;

d) La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa y en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que necesiten reserva para su adquisición;

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m, agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.

CIRCULAR EXTERNA

20241100000277



23-05-2024

Nota: Mediante el Decreto 4057 de 2011, se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Mediante el Decreto 4179 de 2011, se crea el Departamento Administrativo -Dirección Nacional de Inteligencia-, como un organismo civil de seguridad, que desarrolla actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia.

- e) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas;*
- f) Los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando inician el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a que se refieren las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y las normas que las modifiquen o adicionen, siempre y cuando los celebren con entidades financieras del sector público;*
- g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado;*
- h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales;*
- i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles.*
- j) Adicionado por el art. 125, Ley 1753 de 2015. <El texto adicionado es el siguiente> La contratación de bienes y servicios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que requieran reserva para su adquisición.*
- k) Adicionado el art. 82, Ley 2080 de 2021. <El texto adicionado es el siguiente> La selección de peritos expertos o asesores técnicos para presentar o contradecir el dictamen pericial en procesos judiciales.*
- l) Modificado por el art. 353, Ley 2294 de 2023. <El nuevo texto es el siguiente> Los contratos o convenios que las entidades estatales suscriban con los Cabildos Indígenas, las asociaciones de Cabildos Indígenas y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, Consejos Indígenas y Organizaciones Indígenas con capacidad para contratar cuyo objeto esté relacionado con la ejecución de programas, planes y proyectos del plan de desarrollo relacionados con el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad cultural, el ejercicio de la autonomía, la garantía de los derechos, satisfacción de necesidades y/o servicios públicos de los pueblos y comunidades indígenas. En el marco de dichos objetos se contemplará la ejecución de obras públicas que impliquen actividades de mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura social y de transporte, así como suministrar bienes y/o servicios para los que se acredite idoneidad, la cual deberá ser valorada teniendo en cuenta un enfoque diferencial.*
- m) Adicionado por el art.2, Ley 2160 de 2021. <El texto adicionado es el siguiente> Los contratos que las entidades estatales suscriban con los consejos comunitarios de las comunidades negras, regulados por la Ley 70 de 1993, que se encuentren incorporados por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro, cuyo objeto esté relacionado con el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad étnica y cultural, el ejercicio de la autonomía, y/o la garantía de los derechos de los pueblos de las mismas comunidades.*
- n) Adicionado por el art.2, Ley 2160 de 2021. <El texto adicionado es el siguiente> Los contratos que las entidades estatales suscriban con las organizaciones de base de personas pertenecientes a poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras o con las demás formas y expresiones organizativas, que cuenten con diez (10) años o más de haber sido incorporados por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro, cuyo objeto esté relacionado con el fortalecimiento de sus organizaciones, la identidad étnica y cultural, y/o la garantía de los derechos de las poblaciones de las mismas organizaciones.*
- o) Adicionado por el art. 353, Ley 2294 de 2023. <El texto adicionado es el siguiente> En situaciones de emergencia y desastres y dentro de sus territorios las Entidades Estatales comprarán de manera preferencial y directa productos agropecuarios a los pueblos y comunidades indígenas y a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, organizaciones y asociaciones campesinas, los cuales podrán ser donados al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres...”*

Por su parte, respecto de las entidades con régimen de contratación privado, deberán aplicar lo siguiente: “...en aquellas entidades con régimen contractual excepcional al del estatuto general de contratación de la administración pública, aplicará en el desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.



CIRCULAR EXTERNA

20241100000277



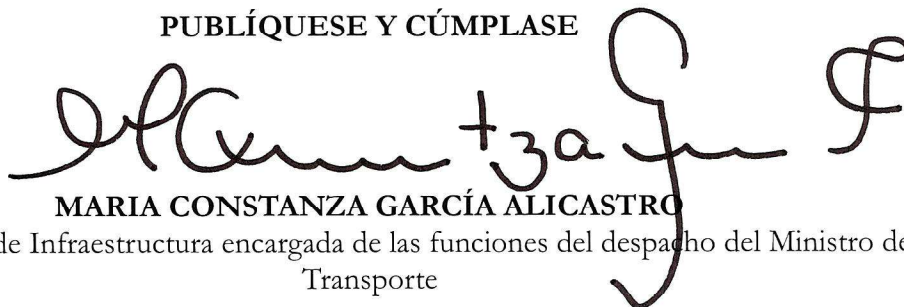
23-05-2024

Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal”¹

Así las cosas, se insta a los representantes legales de las adscritas a este sector, a que verifiquen en sus entidades las situaciones bajo las cuales se aplica el anterior artículo, dado que como señala la ley, la modalidad de contratación directa, incluidos contratos y convenios interadministrativos es excepcional, y en todo caso de manera absoluta deberán cumplirse las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en materia de contratación estatal, tal y como se ha insistido en los comités sectoriales y en las capacitaciones brindadas en dicha materia.

En conclusión, en todos los procesos de selección que se promuevan deberá primar la debida atención a las normas de contratación pública, y aplicar los principios de la función administrativa, con el rigor que exige la transparencia, eficiencia, eficacia y moralidad que debe caracterizar las actuaciones de las entidades públicas.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



MARIA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO

Viceministra de Infraestructura encargada de las funciones del despacho del Ministro de
Transporte

Copia: Karoll García Vargas – secretaria general Ministerio de Transporte
Andrés Felipe Fernández – Coordinador Grupo de contratos Ministerio de Transporte

Revisó: Claudia Helena Álvarez Sanmiguel – Asesora Despacho Ministro de Transporte 

¹ Art 13 Ley 1150 de 2007

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m, agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.